

0049807-43.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... policial; F.M.F , vítima do crime de furto e F.P.S, testemunha de acusação. O réu foi declarado revel, nos termos do artigo 367 do CPP.

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia, não se opondo à fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena bem como pela substituição da pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0049807-43.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0049807-43.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 166/2017 - 66º Distrito Policial - Jardim Marília

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS SOUZA GIMENES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

LUCAS SOUZA GIMENES DOS SANTOS, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, caput , do Código Penal.

Segundo consta do procedimento de investigação criminal , em data incerta, mas entre os dias 21 e 28 de março de 2017, em horário e local incertos, nesta Capital, LUCAS SOUZA GIMENES DOS SANTOS e JHONATAM MACENA DA SILVA, já qualificados nos autos, previamente ajustados entre si, adquiriram e receberam em proveito próprio, coisa que sabia ser produto crime, consistente no aparelho celular Apple/Iphone, IMEI 354445068635332, pertencente à vítima F.M.D.F. (v. auto de exibição e apreensão de fls. 06 e boletim de ocorrência do crime antecedente às fls. 36/37).

A denúncia foi recebida, os acusados foram citados.

Mantido o recebimento da denúncia, o Ministério Público ofertou a suspensão condicional do processo, que foi aceita pelos réus e devidamente homologada, consoante termos de audiência (fl. 106/109).

Ocorre que o réu LUCAS foi preso por outro processo, no decorrer do benefício.

Diante disso, foi revogado o benefício com relação a ele e os autos foram desmembrados com relação ao correu JHONATAN (fl. 146/148, 149/150).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento onde foram ouvidas MARCIONEY, testemunha policial; F.M.F, vítima do crime de furto e F.P.S, testemunha de acusação. O réu foi declarado revel, nos termos do artigo 367 do CPP.

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia, não se opondo à fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena bem como pela substituição da pena privativa de direitos em pena restritiva.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, e m caso de condenação, requereu a aplicação da pena mínima com substituição da põe restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em que pese os argumentos da combativa Defesa, sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados. A materialidade e autoria do delito restaram evidenciadas pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06); pelo boletim de ocorrência do furto (fls. 36) bem como pela prova oral colhida tanto na fase policial quanto em juízo.

A testemunha Flávia, ouvida em Juízo, relatou que seu aparelho celular foi furtado em 2017 e não foi recuperado por ela. Na ocasião, recebeu uma intimação para comparecer em delegacia a fim de resgatar o aparelho, mas não compareceu.

A testemunha Marcionei, ouvido em Juízo, relatou que estava investigando a receptação de um celular que apresentou defeitos, após alguns dias de aquisição. A vítima entrou em contato com o anunciante no site de vendas, se passando por um comprador, com a intenção de adquirir um novo aparelho. Ele e outro policial foram ate o local onde a compra seria efetuada e apreenderam o suspeito LUCAS, o encaminhado à delegacia. LUCAS afirmou que estava a mando de uma terceira pessoa para efetuar a negociação.

No mesmo sentido, testemunha Felipe, ouvido em Juízo, relatou que, por meio de um anúncio no site da OLX, comprou um Iphone de Lucas, mediante a apresentação de uma nota fiscal. Após algumas horas, o aparelho parou de funcionar. Diante disso, se passou por um comprador e entrou novamente em contato com o LUCAS a fim de comprar um novo celular. Combinaram de se encontrar numa estação de metrô, mas ele não compareceu por medo. Disse que o Lucas foi a mesma pessoa que compareceu ao metro para efetuar a entrega do bem, pois o reconheceu por meio da foto que lhe foi enviada pelo próprio réu. Repassou a foto aos policiais, então, ele foi apreendido e levado à delegacia.

Estas são as provas colhidas e diante delas, verifica-se a existência de fortes indícios da prévia ciência do réu LUCAS de que o celular que estava sendo revendido por ele, era produto de crime anterior, como exige o fato da receptação dolosa.

No caso em tela, Lucas, em solo policial, relatou que ia efetuar a venda de um celular, no metro, a mando de Jhonathan. Em troca, receberia a quantia de R\$ 50,00. Jhonatan confessou a compra do celular de um terceiro chamado "Negao" e que iria revendê-lo mediante a apresentação de nota fiscal falsa.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, na esteira da doutrina e da jurisprudência, "em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório"

(TACrimSP, 10ª Câ., Ap. 250.141, rel. Juiz PENTEADO DE MORAES, inJTACrimSP, 66/410).

No mesmo sentido, existem outros acórdãos, que fortalecem o entendimento: (cf. TACrimSP, 11ª Câ., Ap. 569.32308, rel. Juiz SIDNEI BENETI, in RT, 656/303; TACrimSP, 4º Grupo, Rev. 279.894-3, rel. Juiz LUIZ AMBRA, in RT, 728/543; STJ, 5ª Turma, Resp. 77.868/SP, rel. Min. FÉLIX FISCHER, in RT, 741/594) e tal forma de interpretação da prova, pela suaveemência, tem sido admitida por nossos pretórios (RT, 709/330, 711/336, 739/626 e 746/629).

Observando, ainda, o acórdão inserto na Revista dos Tribunais, vol.728, pág. 543, aplicou o mesmo princípio de prova para a receptação dolosa. Releva notar, por oportuno, que a prova de haver conhecimento da origem criminosa do objeto recebido também pode ser indiciária ou circunstancial, deduzida da própria conduta do agente e dos fatos que envolvem a infração (Cód. Proc. Pen., arts. 157 e 239, combinados; RT, 395/309, 401/285, 673/357, 698/405, 717/385, 726/666 e 728/543; RJDTCrimSP, 5/169, 7/149, 12/118, 15/39, 19/75-147 e 34/318).

Com efeito, "Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (JUTACRIM/SP vol.83/242). Assim se tem julgado (RJDTCRIM/SP vols. 5/176, 7/154, 12/118 e 15/39 e 154, Ap. nº 657.587/1 e 676.827/1 - Rel. LOURENÇO FILHO - v.un. j. de 13.04.94; Ap. nº 936.505/9, Ap. nº 947.617/9, Ap. nº 983.199/0, Ap. nº 1.030.395/9, Ap. nº 1.004.245/3, Ap.1.020.609/7, Ap. nº 983.199/0, Ap. nº 1.052.149/5, Ap. nº 1.048.407/3 e Ap. nº 1.057.287/9, e Ap. n. 857.507/1 - V. n. 2.821 - v.un., dentre inúmeros outros arestos com igual dispositivo).

Raramente confessado, o elemento subjetivo do crime de receptação dolosa há de surgir, de regra, de conjuntos de indícios convergentes e seguros, que autorizem manifestação de certeza a respeito.

Há que se considerar que não se preocupou o réu em fazer prova de suas alegações, durante toda instrução criminal e nem mesmo foi capaz de esclarecer sua confissão em sede policial.

Tudo isso demonstra que, ao contrário do alegado pelo nobre Defensor, o réu agiu sim com dolo, recebendo em proveito próprio, o celular que sabia ser produto de crime.

É de asseverar, ainda, que o simples fato de a testemunha ouvida ser policial nada significa para que sejam desconsiderados seu depoimento ou que estes sejam recebidos com reserva, principalmente quando guardam fiel semelhança com seu depoimento em solo policial.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Ressalte-se, ainda, não há qualquer indício que perseguição pelo policial em relação ao acusado, os quais, para espancar qualquer dúvida em relação à eventual suspeição por parte do Policial, em nenhum momento alegou haver qualquer tipo de perseguição contra eles por parte da polícia.

Também não há que se falar em aplicação do art. 20 do Código Penal e da desclassificação do delito doloso para sua forma culposa. Isso porque, comete crime de receptação culposa, quem "adquire ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor ou preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso" (§3º, do Art. 180, CP).

Trata-se de delito com elementos específicos, sendo que a culpa somente se caracteriza quando o sujeito ativo, por certos indícios, tem dúvida quanto à origem legitimada coisa e mesmo assim, a recebe ou adquire. Fatos esse que não restaram sequer mencionados pelo réu nas oportunidades em que foi ouvido nem mesmo pelas testemunhas ouvidas nesta data. Dessa forma, considerando-se que a ré não produziu prova alguma capaz de infirmar os fatos que lhe são atribuídos na denúncia merece total acolhimento a pretensão punitiva.

Ademais, as provas colhidas nos autos comprovaram que o réu LUCAS agiu com a

vontade consciente de revender o celular, que sabia ser fruto de crime. Dessa forma, considerando-se que o réu não produziu prova alguma capaz de infirmar os fatos que lhe são atribuídos na denúncia merece total acolhimento a pretensão punitiva. Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, trata-se de réu tecnicamente primário, assim, lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, devendo a sua pena base ser mantida no mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, ausentes causa de aumento e diminuição de pena.

Na terceira fase, inexistem agravantes atenuantes pelo que mantenho a pena em 1 ano de reclusão e 10 dias multa.

Por fim, considerando que não há nos autos provas da condição financeira do acusado, fixam-se os dias-multa no mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu LUCAS SOUZA GIMENES DOS SANTOS, como incurso no artigo 180, caput do Código Penal à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 dias multa.

O montante da pena aplicada e ainda a primariedade do réu lhe favorecem e autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, que fica ora estabelecida na pena de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo sem prejuízo do pagamento de outras diárias mínimas.

Em caso de eventual descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena é o aberto.

No mais, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita, ante a ausência de informações sobre a sua capacidade financeira.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

No mais aguarde-se o cumprimento de todas as condições impostas ao correu JHONATAN quando de sua aceitação da suspensão condicional do processo.

P.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA